

Séance 9 : La filiation

Civ. 1^{ère}, avis, 5 avril 2023, n° 22-70.018

L'article 1015-1 du CPC autorise une chambre saisie d'un pourvoi à demander l'analyse d'une autre chambre pour le domaine de sa compétence. La chambre criminelle a demandé son avis à la première chambre civile sur la question suivante :

« L'objet de la reconnaissance de paternité est-il d'affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique ? »

Autrement dit : la reconnaissance de la paternité suppose-t-elle la preuve de l'existence d'un lien biologique entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant ou est-elle purement volontaire ?

Réponse de la Cour : « la reconnaissance est l'acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant. Inscrite au titre VII du livre I du Code civil, elle repose sur une présomption de conformité de la filiation ainsi établie à la réalité biologique et peut être contestée, dans les conditions et les délais strictement définis par la loi, si la preuve contraire en est apportée ».

1. Que nous apprend cet avis sur la reconnaissance ?

La preuve de la réalité biologique du lien de filiation n'est pas nécessaire à l'établissement de la paternité ; la reconnaissance conduit à présumer ce lien (« elle repose sur une présomption de conformité de la filiation ainsi établie à la réalité biologique »). Ainsi, la preuve de l'absence de lien biologique peut permettre de contester la reconnaissance. La reconnaissance est donc un acte de volonté, et peut permettre d'établir la paternité d'un homme avec un enfant dont il n'est pas le père biologique.

Lien juridique de filiation $\neq$ lien biologique de filiation

2. Est-ce que la reconnaissance réalisée en l'espèce aurait pu être contestée ? Sur quel fondement ?

La reconnaissance peut être contestée si la preuve de la non-conformité de la filiation à la réalité biologique est apportée (articles 332, 333 et 334 du Code civil).

Faits

Un homme de nationalité française, reconnaît la paternité de l'enfant d'une femme de nationalité étrangère. Le procureur de la République assigne les parents en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude, sur le fondement de l'article 336 du Code civil¹.

Procédure

La cour d'appel annule la reconnaissance paternelle de l'enfant, au motif que de nombreux indices laissaient présager le caractère frauduleux de la reconnaissance (la situation irrégulière de la mère, la différence d'âge entre les parents, le fait que les parents n'habitent pas ensemble, les informations contradictoires sur les circonstances de leur rencontre, le début de leur liaison, la date d'entrée en France de la mère, leurs relations à partir de la grossesse, le fait que le prétendu père ignore la date de naissance de l'enfant, sa carence à l'expertise biologique).

Moyens

La mère de l'enfant forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que les indices relevés par la cour d'appel sont insuffisants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, et qu'elle n'a pas démontré que la reconnaissance constituait une fraude à la loi. La demanderesse contestait en outre sa condamnation à des dommages et intérêts, alors qu'elle n'était pas l'autrice de la reconnaissance litigieuse ni de la contestation, et que l'enfant n'avait subi aucun préjudice.

Problème

Le caractère invraisemblable d'une filiation légalement établie peut-il être prouvé au moyen d'indices ?

Solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que le caractère frauduleux de la reconnaissance étant établi, cette dernière devait être annulée. Par ailleurs, le comportement fautif de la mère justifiait le versement de dommages et intérêts, en ce qu'elle avait agi en concertation avec le prétendu père, et que l'enfant subissait un préjudice puisqu'il aura connaissance de ce changement d'état civil plus tard dans sa vie.

Portée

Cet arrêt illustre la sévérité de la jurisprudence envers les reconnaissances frauduleuses de paternité en reconnaissant que les deux parents doivent être condamnés *in solidum* à l'indemnisation de l'enfant dont la filiation a été établie de manière frauduleuse.

¹ La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

Proposition de plan

I. Une appréciation circonstanciée du caractère frauduleux de la filiation

A. La pertinence contestable des indices liés aux caractéristiques du couple

« Mme [U] [...] était domiciliée avec ses deux autres enfants à [Adresse 3], et qu'elle avait, le 12 octobre 2012, présenté un dossier au service des nationalités de cette ville, après avoir quitté la région lyonnaise où se trouvait pourtant le père prétend. Elle a relevé, outre la différence d'âge entre les parents [...] »

Indice qui repose sur les domiciles distincts des parents : il s'agit d'un indice discutable car beaucoup d'enfants naissent de parents qui n'habitent pas ensemble, et la présomption de paternité n'est pas irréfragable même pour les couples mariés, qui ont une communauté de toit

Indice qui repose sur la différence d'âge : il n'est pas inhabituel qu'il existe une différence d'âge au sein du couple, on voit mal en quoi cet indice serait pertinent pour démontrer que le lien de parenté a été établi de manière frauduleuse.

B. Une reconnaissance frauduleuse au regard du comportement du père

« les informations contradictoires données par ceux-ci sur les circonstances de leur rencontre en Belgique, le début de leur liaison et la date d'entrée en France de Mme [U], ainsi que sur leurs relations à partir de la grossesse. Elle a constaté encore que, dans la notice indicative de la composition de sa famille, M. [J] ne mentionnait pas [O], dont il ignorait la date de naissance, et qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de se soustraire aux convocations des enquêteurs et ne s'était pas présenté lors des opérations d'expertise biologique judiciairement ordonnée »

Est-ce que le fait que le récit de leur rencontre ne concorde pas permet vraiment d'établir le caractère frauduleux de la filiation ? En revanche, le fait qu'il essaye de se soustraire aux convocations et qu'il refuse d'effectuer les opérations d'expertise biologique est plus acceptable que les autres indices qui ont une force probatoire plus faible.

II. Les conséquences civiles de la reconnaissance frauduleuse de paternité

A. La reconnaissance mensongère de filiation comme faute délictuelle

« la cour d'appel a justement retenu que le comportement de Mme [U] était fautif, en ce qu'elle avait agi en concertation avec M. [J] afin de conférer volontairement à [O] un état civil ne correspondant pas à la vérité »

La faute des deux parents est retenue car ils ont agi de concert afin que l'enfant puisse obtenir la nationalité française ; Indifférence du fait que la mère ne soit ni l'auteur de la reconnaissance frauduleuse, ni l'auteur de la contestation. Ainsi, la reconnaissance mensongère d'un lien de filiation est une faute civile

B. Le préjudice subi par l'enfant et son droit à l'indemnisation

« et que ce comportement était de nature à causer un préjudice à l'enfant, qui aurait nécessairement connaissance de ce changement d'état civil plus tard, lorsqu'il aurait à solliciter la délivrance de son acte de naissance »

L'enfant subit un préjudice du fait de la reconnaissance mensongère et a donc droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

En ce sens, voir **Civ. 1^{ère}, 16 nov. 2022, n° 21-15.936** : la mère de l'enfant et son amant doivent réparer le préjudice subi par l'ex-mari, en ce qu'ils avaient volontairement laissé s'appliquer la présomption de paternité qui attribuait une filiation mensongère à l'enfant.